루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

공증 종류(인증·공정증서·확정일자)와 수수료,...

루리 줍줍이 정리한 글



공증 종류(인증·공정증서·확정일자)와 수수료, 공증사무소 찾기

루리

공증은 공증인이 사실이나 법률관계를 공적으로 증명하는 제도예요. 크게 공정증서 작성, 사서증서 인증, 확정일자로 나눠 이해하면 쉬워요.

공증은 공증인이 사실이나 법률관계를 공적으로 증명하는 제도예요. 크게 공정증서 작성, 사서증서 인증, 확정일자로 나눠 이해하면 쉬워요.

> 법무부 안내와 공증인법, 공증인 수수료 규칙을 바탕으로 한 일반 설명이에요. 수수료 금액은 개정될 수 있어 이 글에는 숫자를 적지 않았어요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 종류 비교

구분	내용	특징
공정증서	공증인이 직접 작성하는 증서	채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 있으면 집행권원이 될 수 있음(민사집행법 제56조 제4호)
사서증서 인증	당사자가 만든 문서에 서명·날인이 본인 것임을 인증	문서 내용 자체를 보증하는 것은 아님
확정일자	문서가 그 날짜에 존재했음을 증명	원칙적으로 작성일자에 대해서만 증명력
전자문서 인증	전자 방식의 인증, 화상 인증도 있음	법무부 전자공증시스템 이용

2 2. 수수료는 어떻게 정해지나요

- 법무부령 「공증인 수수료 규칙」에 정해져 있어요.
- 법률행위 공정증서는 목적 가액에 따른 구간으로 정해지는 구조예요. 증서가 길면 추가되는 항목이 있을 수 있어요.
- 사서증서 인증과 확정일자는 각각 별도 규정이 있어요.
- 최신 금액은 국가법령정보센터의 규칙 본문과 이용할 사무소의 안내를 **공식 확인**하세요.

3 3. 이용 순서

1 어떤 목적인지 정해요(강제집행 승낙, 서명 확인, 날짜 증명 등).

2 종류를 고르고 필요한 서류를 확인해요. 신분증과 도장 같은 기본 준비물은 사무소에 먼저 문의하세요.

3 공증사무소를 찾아 예약하거나 방문해요.

4 공증인 앞에서 내용을 확인하고 서명·날인해요.

5 수수료를 내고 증서나 인증본을 받아요.

4 4. 공증사무소 찾기

- 법무부 전자공증시스템(enotary.moj.go.kr)에 공증사무소 찾기 메뉴가 있다고 안내돼요.
- 공증은 공증인가를 받은 합동법률사무소·법무법인, 또는 임명된 공증인의 사무실에서 받아요.
- 그런 사무실이 없는 지역은 검찰청이 처리한다고 법무부가 안내해요.
- 법무부는 전국 공증인 사무소 현황을 공개해 왔어요. 최신 여부는 **공식 확인**하세요.

5 5. 흔한 실수

- 인증을 받으면 내용이 법적으로 옳다고 보증받는다고 생각해요. 인증은 서명·날인의 진정을 확인해요.
- 확정일자를 받으면 모든 내용이 증명된다고 생각해요. 원칙적으로 날짜만 증명해요.
- 강제집행 승낙을 이해하지 않고 공정증서에 서명해요. 채무 이행이 안 되면 바로 집행될 수 있어요.
- 수수료를 사무소별로 다를 거라 가정해요. 규칙으로 정해진 구조예요.

6 6. 가상 예시

D씨가 친구 E씨에게 돈을 빌려주고 차용증을 썼어요. 둘이 합의해 공정증서로 만들면서 E씨가 강제집행을 승낙한 취지를 넣으면, 이행이 안 될 때 D씨가 별도 판결 없이 집행을 시도할 수 있는 근거가 될 수 있어요. 단순히 서명만 확인받고 싶다면 사서증서 인증으로 충분해요.

7 7. 알아 두면 좋은 점

- 주택임대차 계약서의 확정일자는 공증인 사무소 말고도 주택 소재지 읍·면·동 주민센터에서 받을 수 있다고 법무부 안내에 나와요.
- 화상공증은 법무부 전자공증시스템과 앱으로 안내돼요. 이용 가능 범위는 **공식 확인**하세요.
- 법인 정관·의사록 인증 등 특수한 인증은 규정이 별도예요.

8 체크리스트

- 공증 목적에 맞는 종류를 골랐다
- 필요 서류와 신분증을 사무소에 문의했다
- 수수료 규칙 최신본을 확인했다
- 강제집행 승낙 문구의 의미를 이해했다
- 증서 내용을 서명 전에 끝까지 읽었다

9 용어 정리

- **공증인**: 공증 업무를 하는 법률 전문가로 법무부장관이 임명해요.
- **집행권원**: 강제집행의 근거가 되는 문서예요.
- **인증**: 문서의 서명·날인이 본인 것임을 증명하는 일이에요.
- **확정일자**: 문서가 특정 날짜에 존재했음을 증명하는 날짜 도장이에요.

10 자주 묻는 질문

Q. 공증이면 계약이 무조건 지켜지나요?

A. 아니에요. 공증은 증명 수단이에요. 공정증서의 집행 효력은 승낙 문구 등 요건에 따라요.

Q. 어디서 받아야 하나요?

A. 법무부 전자공증시스템에서 사무소를 찾을 수 있어요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 법무부 전자공증시스템: https://enotary.moj.go.kr/index.jsp (https://enotary.moj.go.kr/index.jsp)

- 법무부: https://www.moj.go.kr/moj/2303/subview.do (https://www.moj.go.kr/moj/2303/subview.do)
- 공증인법: https://www.law.go.kr/법령/공증인법 (https://www.law.go.kr/법령/공증인법)
- 공증인 수수료 규칙: https://www.law.go.kr/법령/공증인수수료규칙 (https://www.law.go.kr/법령/공증인수수료규칙)
- 수수료 구체 금액: 이 글에서 확인하지 못함

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.